亚马逊 AI 图片标注合规指南（v2.0 更新版）

法律法规溯源 | 适用范围 | 亚马逊官方 AI 工具 | 水印技术 | 卖家应对策略
数据截止：2026年6月9日 | 新增：亚马逊官方AI工具解读 + PS修改规避分析

一、问题背景

2026年5月起，亚马逊卖家在上传 A+ 内容图片时，系统新增了「是否为 AI 生成 / 是否包含 AI 生成人物」的勾选项。这一变化并非亚马逊自主行为，而是对美国各州最新 AI 立法浪潮的合规响应。多个州已出台或即将出台法律，强制要求商业广告中标注 AI 生成的"合成表演者"（synthetic performer），违规将面临每次最高 $5,000 的罚款。

二、核心法律法规总览

法规	签署时间	生效时间	适用范围	罚款金额	状态
纽约州 SB 8420-A	2025.12.11	**2026.06.09**	所有广告渠道	$1,000（首次）/$5,000（重复）	**已生效**
加州 SB 942	2024	2026.08.02	AI 生成内容水印	$5,000/次	即将生效
科罗拉多州 AI 法	2024	2026	AI 风险披露	待定	推进中
犹他州 AI 法	2024	2026	AI 透明度	待定	推进中
伊利诺伊州	—	—	AI 透明度	待定	立法中
德州	—	—	AI 透明度	待定	立法中

三、纽约州 SB 8420-A 深度解读

3.1 法案全称与性质

全称：《合成表演者披露法》（Synthetic Performer Disclosure Law）
法案编号：S.8420-A / A.8887-B
签署人：纽约州州长 Kathy Hochul（2025年12月11日）
生效日期：**2026年6月9日（今天生效）**
法律依据：修订纽约州商业法（General Business Law）第 396-b 条

3.2 核心要求

任何从事商业活动的个人或企业，在任何媒介中为商品或服务创建广告时，如果广告中包含"合成表演者"（synthetic performer），**必须显著标注**该内容使用了 AI 生成的人物。

3.3 关键定义

> **"合成表演者"（Synthetic Performer）的定义：**
> 使用生成式 AI 或软件算法创建的数字化人物资产，旨在让观众产生"这是一个真实人类在表演"的印象，但该人物不对应任何可识别的真实自然人。
>
> **关键点：**
> - 不仅是 AI 生成的，使用"任何软件算法"创建的数字人物也在范围内
> - 不局限于 AI，传统非 AI 视觉特效软件创建的数字人也适用
> - 不包括可识别的真实人物（后者受肖像权法保护，已有其他法律管辖）
> - 包括 AI 模特、AI UGC 创作者、AI 生成网红、数字"群众演员"

3.4 适用范围（极广）

覆盖渠道	具体场景
网站	产品详情页、品牌官网、Landing Page
社交媒体	Instagram、TikTok、Facebook 广告和帖子
电商平台	Amazon Listing 主图、附图、A+ 内容
付费广告	Google Ads、Facebook Ads、Amazon Sponsored
电子邮件营销	促销邮件中的 AI 人物图片
线下广告	报纸、杂志、广告牌、地铁广告

地域范围：只要纽约州居民能看到你的广告内容就适用——这意味着任何有美国数字业务的卖家都需要遵守，实质上成为"全国性标准"。

3.5 罚款标准

违规次数	每次罚款	说明
首次违规	$1,000	每张未标注的 AI 图片可视为单独违规
重复违规	$5,000/次	一个 campaign 多张图可能累积巨额罚款

注意：如果一次广告投放包含 5 张 AI 模特图均未标注，可能面临 $5,000 的累计罚款（首次 $1,000 + 4 次重复各 $1,000）。多次违规后升级为每次 $5,000。

3.6 豁免情况

豁免类型	具体说明
创意作品宣传	电影、电视剧、流媒体内容、纪录片、视频游戏的广告中，如果 AI 角色在正片中也出现，则不需要标注
纯音频广告	不适用于音频媒介
纯翻译用途	仅用于真人表演者语言翻译的 AI 不适用
发布平台保护	报纸、杂志、电视网络、流媒体平台等媒体发布者不承担责任

四、【新增】亚马逊官方 AI 生成工具的特殊情况

4.1 亚马逊官方 AI 工具一览

亚马逊自身在 Seller Central 和 Advertising Console 中提供了多个 AI 生成素材的工具，这与外部法律要求形成了微妙关系：

工具名称	功能	是否产生 AI 内容	法律适用性
Sponsored Brands 视频生成器	根据产品信息自动生成广告视频，含 AI 配音和 AI 生成画面	是	适用纽约法，需标注
A+ Content AI 图片建议	AI 根据关键词推荐产品场景图	是	适用纽约法，需标注
Listing 图片增强	AI 自动优化产品图片背景、光影	部分	纯背景优化不涉及人物，不适用
广告素材生成器	根据产品信息生成广告文案和配图	是	适用纽约法，需标注

4.2 核心矛盾：亚马逊提供 AI 工具 vs 法律要求标注

矛盾点：亚马逊自己在 Seller Central 里提供 AI 生成工具（引导卖家使用），但同时要求卖家标注这些 AI 内容。这看起来矛盾，但实际上法律管的是"谁在投放广告"，不是"谁生成了内容"。

法律逻辑：
- 广告发布者（卖家）对广告内容负责，不管内容是 AI 生成的还是人工制作的
- 亚马逊提供工具 ≠ 亚马逊替你承担标注义务
- 类比：Adobe Photoshop 也提供 AI 功能，但用它制作的广告依然要遵守广告法

实操建议：
- 即使是通过亚马逊官方工具生成的 AI 内容，卖家仍需自行标注
- 亚马逊系统在使用其 AI 工具时，可能已经自动添加了 AI 标记（系统层面），但卖家应在上传时确认
- 如果系统没有自动添加标注，卖家有义务手动补充

4.3 亚马逊 AI 工具生成的内容是否自动标注?

当前状态（截至 2026年6月9日）：

- **不确定**。亚马逊尚未公开说明其 AI 工具生成的内容是否自动添加法律要求的标注
- 卖家不应假设系统已自动处理，应主动检查
- 建议：使用亚马逊官方 AI 工具生成素材后，在上传前检查是否有 AI 标注选项，如有则勾选

为什么不能依赖系统自动标注?
- 法律责任在卖家，不在亚马逊
- 即使系统有自动标注功能，也可能存在 bug 或遗漏
- 如果亚马逊后续更新系统，旧素材可能失去自动标注

五、【新增】PS 修改能否规避 AI 检测？水印编码问题深度分析

5.1 很多运营提到的问题

"AI 生成的图片用 PS 再去修一下（调色、裁剪、加滤镜、拼接），还能被检测到是 AI 生成的吗？这样是不是就不需要标注了？"

5.2 AI 图片的隐藏水印/编码技术

AI 生成图片的三大"指纹"：

1. C2PA 元数据（Content Credentials）
- 由 Adobe、Microsoft、Google 等公司联合开发的行业标准
- 嵌入在图片文件的元数据层（EXIF 中），记录图片的生成历史和修改记录

- 即使图片被 PS 修改，C2PA 元数据中会保留"原始由 AI 生成"的标记
- 删除或篡改 C2PA 元数据本身可能违反加州 SB 942

2. 不可见像素级水印
- 部分 AI 模型（如 Google Imagen、Adobe Firefly）会在图片像素中嵌入不可见水印
- 这种水印嵌入在图像底层，肉眼不可见，但可以被专用检测工具识别
- PS 修改（调色、裁剪）通常无法完全去除这种水印

3. AI 生成特征检测
- 即使去除了所有元数据和水印，AI 生成的图片在像素分布上仍有特征
- 专业 AI 检测工具（如 Hive Moderation、Intel FakeCatcher）可以通过分析像素模式判断是否为 AI 生成
- PS 修改可能降低检测准确率，但无法完全消除 AI 特征

5.3 PS 修改能否规避标注义务?

PS 修改类型	能否消除 AI 标记	是否仍需标注	法律风险
仅调色/亮度/对比度	❌不能	✅需要	高
裁剪/缩放	❌不能（C2PA 仍保留）	✅需要	高
加滤镜/特效	❌不能	✅需要	高
多张 AI 图拼接合成	⚠️部分（但 C2PA 仍记录来源）	✅需要	中高
AI 图 + 真人实拍混合编辑	⚠️复杂（取决于 AI 占比）	✅如果 AI 人物仍可见	中
完全重绘（人工手绘替换 AI 人物）	✅可以（无 AI 元素残留）	❌不需要	低

5.4 法律上的"实质性修改"标准

关键法律原则:

纽约州 SB 8420-A 的核心判断标准不是"图片是否被修改过"，而是"图片中是否仍然存在合成表演者"。

- 如果 AI 生成的人物形象仍然在图片中可见（即使经过 PS 处理）→ **必须标注**
- 如果 AI 人物被完全替换为真人照片（人工拍摄或手绘）→ **不需要标注**
- 如果 AI 生成的是纯背景/场景，没有人物 → **纽约法不覆盖，但加州法可能覆盖**

"实质性修改"的误区:
很多卖家以为"PS 改过就不算 AI 了"，这是错误的。法律判断的是最终呈现的内容是否包含"合成表演者"，不是制作过程。即使你用 PS 把 AI 模特从 80% 相似度改到 60% 相似度，只要它仍然"旨在让观众产生这是一个真实人类的印象"，就仍然需要标注。

5.5 技术检测能力

亚马逊的检测能力（推测）:

亚马逊很可能已经或即将部署 AI 内容检测系统，能力包括:
- 扫描图片元数据（C2PA、EXIF）中的 AI 生成标记
- 使用 AI 检测模型分析图片像素特征
- 与生成式 AI 模型（Midjourney、DALL-E 等）的指纹数据库比对

这意味着什么?
- 试图通过 PS 修改来"骗过"检测系统是高风险策略
- 即使暂时未被检测到，一旦被抽检发现，罚款和账号风险极高
- 最安全的做法：如实标注

六、加州 SB 942 前瞻

项目	内容
全称	California AI Transparency Act（加州 AI 透明度法案）
生效时间	2026年8月2日
核心要求	要求对 AI 生成内容添加"AI 水印"
罚款	$5,000/次违规
与纽约州区别	不仅限于"合成表演者"，范围更广，覆盖所有 AI 生成内容

七、亚马逊 A+ 图片 AI 勾选框详解

7.1 背景

亚马逊在卖家上传 A+ 内容图片时新增的勾选框，是对纽约州 SB 8420-A 生效的提前合规部署。7月份预计将进一步收紧执行力度，从"建议标注"变为"强制标注"。

7.2 两种勾选项的区别

勾选项	触发条件	法律依据
"此图片使用 AI 生成"	整张或部分图片由 AI 工具（Midjourney、DALL-E、Stable Diffusion 等）生成	加州 SB 942（8月生效）及其他 AI 内容透明法
"此图片包含 AI 生成人物"	图片中出现了由 AI 生成的"看起来像真人"的人物	纽约州 SB 8420-A（6月9日生效）

7.3 是否需要勾选？判断流程图

场景一：实拍产品白底图 / 实拍场景图 / 实拍模特图
→ **不需要勾选。**真人拍摄，与 AI 无关。

场景二：常规 PS 修图（调色、去背景、加文字、裁剪）
→ **不需要勾选。**这属于传统图像编辑，不属于"AI 生成"。

场景三：AI 生成的纯背景 / 纯场景（没有"人"）
→ **需要勾选"AI 生成"，但不需要勾选"AI 人物"。**纽约法不覆盖非人物 AI 内容，但加州法覆盖。

场景四：AI 生成的"模特手持产品" / AI 模特展示产品
→ **必须同时勾选两项。**这是最直接的违规场景。

场景五：真人照片用 AI 换脸 / AI 修改人物面部
→ **需要勾选"AI 生成人物"。**人物面部被 AI 实质性修改。

场景六：A+ 中使用 AI 生成的生活场景图（有 AI 人物）
→ **必须勾选两项。**纽约法直接适用。

场景七：通过亚马逊官方 AI 工具生成的图片
→ **需要勾选。**即使使用亚马逊官方工具生成，卖家仍需自行标注。

场景八：AI 图片经过 PS 修改（调色/裁剪/加滤镜）
→ **仍然需要勾选。**PS 修改不消除标注义务，AI 人物仍在画面中。

八、产品图片（非 A+）是否受影响?

图片类型	是否受影响	原因
实拍产品白底图	**不受影响**	真人拍摄，无 AI 元素
实拍场景图 / 生活图	**不受影响**	真人拍摄，无 AI 元素
AI 生成的纯背景（无人物）	**部分影响**	纽约法不覆盖，但加州法覆盖
AI 生成的模特图	**直接影响**	纽约法直接适用，必须标注
常规 PS 修图	**不受影响**	传统编辑，不属于 AI 生成
AI 图片 + PS 修改	**仍受影响**	PS 修改不消除标注义务
亚马逊官方 AI 工具生成	**受影响**	仍需卖家自行标注

核心判断标准：图片里有没有"AI 生成的、看起来像真人的人物"。如果只是产品实拍，不管背景怎么修，都不受纽约法影响。

九、对亚马逊卖家的影响与建议

9.1 哪些卖家必须重视?

- 使用 AI 模特拍摄产品图的卖家
- 使用 Midjourney/DALL-E 生成生活场景图的卖家
- 使用 A+ 内容中使用 AI 生成内容的卖家
- 服装、饰品、家居等依赖场景展示的品类卖家
- 使用亚马逊官方 AI 工具生成素材的卖家（仍需标注）

9.2 应对建议

不要试图通过 PS 修改来规避标注义务，C2PA 元数据不可消除

建议	具体行动	优先级
排查所有图片	审计所有 Listing 主图、附图、A+ 内容，标记 AI 生成的图片	紧急
如实标注	在 A+ 上传时如实勾选 AI 选项，不要赌检测	紧急
替换为实拍	用真人实拍图片替换 AI 生成的模特图，从根本上消除合规风险	高
PS 修改不能替代标注	重要提醒	
更新 SOP	将 AI 标注纳入图片制作和上架的标准流程	高
关注加州法	8月2日生效，范围更广（所有 AI 生成内容），提前准备	中
合同约束	与摄影工作室、AI 供应商的合同中明确标注责任和合规要求	中

9.3 风险排序

最高风险： AI 模特展示产品图 → 纽约法直接覆盖，罚款 $5,000/次
高风险： A+ 内容中使用 AI 生成场景（有人物） → 纽约法覆盖
高风险： AI 图片经过 PS 修改但未标注 → 元数据仍可检测，法律风险不变
高风险： 使用亚马逊官方 AI 工具生成内容但未标注 → 卖家仍需负责
中风险： AI 生成纯背景/纯场景（无人物） → 纽约法不覆盖，但加州 8 月后覆盖
低风险： 实拍图 + 常规 PS 修图 → 不受影响

十、总结

一句话结论： 只要你的图片里有 AI 生成的"看起来像真人"的人物，就必须标注。PS 修改不能消除标注义务。实拍产品图完全不受影响。

关于亚马逊官方 AI 工具： 即使使用亚马逊提供的 AI 工具生成素材，卖家仍需自行标注，亚马逊提供工具 ≠ 亚马逊替你承担标注义务。

关于 PS 修改： C2PA 元数据和不可见水印使 PS 修改无法消除 AI 特征，试图通过 PS 规避标注是高风险策略。法律判断的是最终画面是否包含"合成表演者"，不是制作过程。

长期趋势： 纽约州 SB 8420 预计将成为未来 12-24 个月全美 AI 标注法规的框架模板，科罗拉多、犹他、伊利诺伊、德州等州正在推进类似立法。"全人类实拍"（All Human）正在成为品牌竞争的新差异化策略。